主題：權利主體（自然人）[1]

壹、權利能力之取得

所謂權利能力，係指**得享受權利、負擔義務的資格；與之相比較者，行為能力係指能獨立有效為法律行為的能力**[2]。另外，民法第 16 條規定：「權利能力及行為能力，不得拋棄。」用以維護人之尊嚴。

案例：甲為 6 歲之兒童，甲之父親乙死亡後，留有遺產 A 屋一棟。

本件甲具有權利能力，可以繼承乙之 A 屋，然而卻因為民法第 75 條前段無行為能力，無法將 A 屋出賣或移轉所有權。

民法第 6 條

人之權利能力，始於出生，終於死亡。

而自然人之權利能力之取得，按民法第 6 條：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」是以，**只要出生後、死亡前，均有權利能力**[3]。而所謂出生，與刑法所不同，**採取所謂「獨立呼吸說」，胎兒與母體完全分離，而能獨立呼吸、保有生命即具有權利能力**[4]。

民法第 7 條規定：「胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。」本條規定僅限於對於胎兒之利益（例如有繼承權[5]），而不限於義務，乃是為了保護胎兒之立法。較有爭議者，本條應如何解釋適用？

案例：孕婦甲在路上散步，腳踏車騎士乙不注意撞上甲，導致甲受傷，而甲之胎兒丙因此健康受損。試問：（1）本件丙是否得向乙請求損害賠償？（2）若嗣後丙受領賠償後死產，乙得對甲為如何之主張？

本件應如何處理，討論如下：

延伸討論：民法第 7 條之適用[6]

---

[1] 此課輔講義大量參酌顏佑紘老師 114-1 開設的民法總則上課講義，有援引之處不一一列舉。
[2] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 147，2024 年。
[3] 陳聰富，民法總則，4 版，頁 61，2022 年。
[4] 陳聰富，註 3，頁 63；王澤鑑，註 2，頁 147、148。
[5] 然而應注意者，如被繼承人之消極遺產（負債）大於積極遺產，則胎兒無須繼承債務，當然也無須為拋棄繼承，參：「惟胎兒之繼承依民法第 7 條之規定，僅限於個人利益享有部分，而無負擔義務之能力，是故，**若於繼承開始時，被繼承人所遺留之積極財產大於消極財產，胎兒固得繼承，若遺留之消極財產大於積極財產，因非基於胎兒之利益，胎兒自不繼承該債務，而無待於拋棄繼承**。再者，胎兒於繼承開始時，其繼承之標的既僅為權利而不及於義務，此一繼承之狀態，亦不受其嗣後出生之影響（臺灣高等法院暨所屬法院 95 年法律座談會民事類提案第 8 號法律意見參照）。**是若被繼承人之消極財產大過於積極財產者，則針對胎兒之繼承權而言，即不應再認係關於胎兒利益之保護，故於此情形下，尚不能將胎兒視為既已出生，自亦不生繼承權與否的問題**。」臺灣高雄地方法院 104 年度雄簡字第 2435 號民事判決參照。
[6] 整理自陳聰富，註 3，頁 64–66；王澤鑑，註 2，頁 150。

民法第 7 條「非死產者為限，視為既已出生」解釋上分為兩說：
停止條件說認為，胎兒出生前尚未取得權利能力，應該要至出生後方溯及的取得權利能力。即是**以「出生」作為取得權利能力之「停止條件」**。

解除條件說認為，胎兒出生前即取得權利能力，若嗣後死產，則溯及喪失權利能力。即**以「死產」作為喪失權利能力之「解除條件」**。

通說上認為，**應該採取解除條件說，因為在胎兒出生前即可主張個人利益，對於胎兒保護較為周全**。

是以若採「解除條件說」，在本件的情況底下，(1) 丙依民法第 7 條已經取得權利能力，乙侵害丙之身體權，丙得依民法第 184 條第 1 條前段向乙請求損害賠償，而由法定代理人甲受領給付 (2) 若丙之後死產，則解除條件成就，此時甲受領之該筆賠償即無法律上原因，乙得依民法第 179 條向甲請求返還該筆賠償費用。

貳、權利能力之喪失

民法第 6 條
人之權利能力，始於出生，終於死亡。

按民法第 6 條：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」而死亡，原則上採取心跳停止、呼吸停止、瞳孔放大之「心肺死」，例外在器官移植時以腦功能不可逆的喪失之「腦死說」為判斷標準[7]。

民法第 11 條
二人以上同時遇難，不能證明其死亡之先後時，推定其為同時死亡。

本條規範實益，可能在繼承上「同時存在原則」相關：

案例：甲、乙為配偶，某日手牽著手在路上散步被汽車撞上，醫護人員到場後發現甲、乙均已死亡。甲、乙均無子女且祖父母與父母均死亡，甲有姊妹丙，乙有兄弟丁。試問：丁是否可以繼承甲之遺產？[8]

民法第 1138 條序文規定，配偶之間互有繼承權，若本件甲先於乙死亡，則乙可以繼承甲之遺產，而乙死亡後，將由唯一繼承人丁繼承乙之遺產，結果就會是：實際上將由丙、丁均分甲之遺產[9]。

[7] 王澤鑑，註 2，頁 153；陳聰富教授似認為人之所以為人，重點在於心智活動，是以應該採取腦死說，參陳聰富，註 3，頁 64。
[8] 本件改編自臺灣嘉義地方法院 102 年度家訴字第 23 號民事判決。
[9] 應該注意的是，丁仍非甲之繼承人，只是丁會拿到甲的財產。

然而本件實際上本件甲、乙同時遇難，無法證明誰先死亡[10]，應該依民法第 11 條推定為同時死亡，而依據「同時存在原則」，必須繼承發生時，繼承人已經存在，若甲、乙同時死亡，則不符合同時存在原則，乙對甲無繼承權，丁自無從自乙處繼承對甲之遺產。

參、死亡宣告之制度

所謂的死亡宣告制度，乃是為了避免人若失蹤而生死不明，與該人有關之權利義務長久無法確定，對於利害關係人（如配偶）有所不利，因此透過死亡宣告制度結束失蹤人在原居住所為中心之法律關係[11]。是以，**死亡宣告制度並無剝奪失蹤人權利能力的效果，失蹤人仍可為法律行為**。

一、死亡宣告之要件

民法第 8 條

I. 失蹤人失蹤滿七年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡之宣告。

II. 失蹤人為八十歲以上者，得於失蹤滿三年後，為死亡之宣告。

III. 失蹤人為遭遇特別災難者，得於特別災難終了滿一年後，為死亡之宣告。

由上開法條可知，死亡宣告之人要件有三：1.失蹤：需有失蹤人 2.失蹤期間：需生死不明的狀態繼續達法定期間 3.聲請權人：需聲請權人為利害關係人或檢察官[12]。

(一) 失蹤

所謂的失蹤，指失蹤人離去最後住所或居所陷於生死不明，即不能證明其人之生存或死亡而言[13]。而生死不明，並非絕對而係相對之狀態，僅須聲請人（利害關係人）及法院不知其行蹤，即屬失蹤[14]。

---

[10] 應該注意死亡證明的時間並不是絕對，僅是證據之一。

[11] 「死亡宣告制度之目的，**在解決失蹤人久懸未決之法律關係，確定其與利害關係人身分或財產之關係**，以維護利害關係人之利益，並兼顧社會公益。本件吳秋男雖經士林地院宣告死亡，然死亡宣告僅係為結束失蹤人原居住所為中心之法律關係，**避免法律關係長期懸而未決之狀態而設，不在於剝奪失蹤人之權利能力，失蹤人在其他地方生存時，其所為的法律行為，並不受死亡宣告的影響，失蹤人仍得享有權利並負擔義務**，故受死亡宣告者僅以判決內所確定死亡之時，推定其為死亡，並非認定失蹤人事實上已死亡，更不具有推定死亡原因之效力。」臺灣高等法院 112 年度保險上易字第 11 號民事判決參照。

[12] 王澤鑑，註 2，頁 155。

[13] 陳聰富，註 3，頁 67；王澤鑑，註 2，頁 155。實務見解參：「惟所謂失蹤係指失蹤人離去其最後住所或居所，而陷於生死不明之狀態而言。」最高法院 85 年度台抗字第 328 號民事裁定參照。

[14] 最高法院 112 年度台簡抗字第 211 號民事裁定參照。

(二) 失蹤期間

失蹤期間，依民法第 8 條，可以分為三種類型：

類型	長短
普通期間	7 年
80 歲以上老人	3 年
特別災難	1 年

而所謂特別災難，係指風災、戰爭、海難等由自然或外在力量威脅生命之天災人禍而言，失足落海、泛舟落水、落水遭急流沖失或游泳沈溺等均屬個人之意外事件，**非出於自然或外在不可抗力而引起之災難，均不屬之**[15]。

(三) 聲請人

死亡宣告之聲請人，可以粗略分為：1.利害關係人 2.檢察官。

而所謂利害關係人，指失蹤人之配偶、繼承人、法定代理人、債權人、受贈人、人壽保險金受贈人、人壽保險金受領人、國庫及其他就死亡宣告有身分上及財產上利害關係之人而言，不動產之共有人亦為該條之利害關係人[16]。應注意者，遺產稅徵收機關並非利害關係人[17]。

二、死亡宣告之效力

(一) 死亡之推定

民法第 9 條

I. 受死亡宣告者，以判決內所確定死亡之時，推定其為死亡。

II. 前項死亡之時，應為前條各項所定期間最後日終止之時。但有反證者，不在此限。

我國對於死亡宣告之效力，採取「推定死亡」，故當事人可以提出反證推翻。

(二) 結束失蹤人乙原住居地為中心的法律關係

死亡宣告並不剝奪失蹤人的行為能力、權利能力[18]，而僅有結束失蹤人以原住居所為中心的法律關係[19]，然而亦有認為係消滅失

[15] 臺灣臺南地方法院 106 年度亡字第 40 號民事裁定、臺灣高等法院 84 年度家抗字第 5 號民事裁定參照。
[16] 法務部 70 年 2 月 25 日（70）法律字第 2954 號解釋。
[17] 司法院院解字 3230 號解釋。
[18] 陳聰富，註 3，頁 70；王澤鑑，註 2，頁 157。
[19] 陳聰富，註 3，頁 70。

蹤人於推定死亡時間之前所存在之原有法律關係[20]。不論採取上述何種見解，均認為死亡宣告後新生之法律關係不會因此受影響。

而實際操作，舉例說明：

> 案例：甲至中國經商失敗，滯留未歸，甲在臺妻子丙以為甲已經死亡，遂聲請死亡宣告，甲受死亡宣告後，於中國與乙女結婚並購買 A 車一部，丙亦與丁結婚，並繼承甲之遺產 B 屋，嗣後出賣並移轉給戊。試問：上開當事人法律關係為何？[21]

甲受死亡後，終結原先在臺灣之法律關係，因此甲在臺之財產由丙繼承，丙得將 B 屋出賣移轉給戊；而甲丙之婚姻關係何時消滅？應於死亡宣告時即消滅，以利法律關係明確[22]，故丙丁得結婚。

而甲雖受死亡宣告，惟並不剝奪甲之行為能力與權利能力，故甲得與乙結婚並購買 A 車。

三、失蹤人之歸來：撤銷死亡宣告

> 家事事件法第 160 條
> 宣告死亡裁定確定後，發現受宣告死亡之人尚生存或確定死亡之時不當者，得聲請撤銷或變更宣告死亡之裁定。
> 家事事件法第 163 條
> I. 撤銷或變更宣告死亡裁定之裁定，不問對於何人均有效力。但裁定確定前之善意行為，不受影響。
> II. 因宣告死亡取得財產者，如因前項裁定失其權利，僅於現受利益之限度內，負歸還財產之責。
> III. 第一百五十九條第二項及第三項之規定，於第一項裁定準用之。

若死亡宣告不當，得聲請變更或撤銷死亡宣告，而變更或撤銷死亡宣告不論對任何人，均有效力。而死亡宣告之撤銷或變更，有絕對溯及效力，不論對任何人，皆有溯及於宣告時，回復與未受宣告相同狀態之效力[23]。

然而，為了保護善意之人，家事事件法第 163 條第 1 項規定善意行為

[20] 吳從周，法律上的死而復活──死亡宣告之撤銷及其效力，月旦法學教室，78 期，頁 32，2009 年。
[21] 此經商失蹤案，改編自陳聰富，註 3，頁 70。
[22] 陳聰富，註 3，頁 71、158。
[23] 吳從周，註 20，頁 33。

不受影響，若行為有兩人以上之當事人，**需各當事人均為善意**[24]。

陳接上述經商失蹤案來說，若甲之死亡宣告嗣後遭到撤銷：
（1）甲、乙之婚姻關係：因為甲並非善意之人（甲一定知道自己沒有死），故甲、乙之婚姻關係將因為甲、丙之婚姻關係回復而為重婚，依民法第 985 條、民法第 988 條第 3 款本文而無效。

（2）丙、丁之婚姻關係：因為丙、丁均信賴甲之死亡宣告，故婚姻關係之雙方為善意，依家事事件法第 163 條第 1 項但書而有效，然而甲、丙之婚姻因為死亡宣告撤銷而復活，其效力如何？應該在丙、丁結婚時而消滅[25]。

（3）乙與戊締結買賣 B 屋之契約：負擔行為的做成本來就不以所有人為限，A 屋買賣契約無論有無死亡宣告均不影響效力。

（4）乙移轉 A 屋所有權給戊之物權行為：死亡宣告撤銷後，B 屋應該回復為甲所有，乙之行為似為無權處分，然而依家事事件法第 163 條第 1 項但書，乙、戊均善意，故物權行為效力不受影響，戊仍取得 A 屋所有權。

（5）乙對甲之返還責任：因為甲之 B 屋被處分後喪失其所有權，甲對乙有家事事件法第 163 條第 2 項之請求權，乙應返還 B 屋之價金，**然而依民法第 163 條第 2 項規定，乙僅就現存利益負擔返還責任，故若乙將該價金花費殆盡，無需負擔返還責任**。

肆、行為能力

民法第 75 條
無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。
民法第 77 條
限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身份、日常生活所必需者，不在此限。
民法第 78 條
限制行為能力人未得法定代理人之允許，所為之單獨行為，無效。
民法第 79 條
限制行為能力人未得法定代理人之允許，所訂立之契約，須經法定代理人

[24] 陳聰富，註 3，頁 71、72。
[25] 陳聰富，註 3，頁 72；王澤鑑，註 2，頁 159。

之承認，始生效力。

所謂的**行為能力，指個人可以獨立為有效法律行為的能力**，而行為能力以意思能力為基礎，然而於個案一一認定當事人之意思能力不利於交易安全，是以，民法上以意思能力予以類型化而成為行為能力之制度[26]。

類型	年齡	所為法律行為效力	
無行為能力人	未滿 7 歲	無效	
限制行為能力人	7 歲以上未滿 18 歲	單獨行為	無效
		多方行為	效力未定
完全行為能力人	18 歲以上	有效	

然而，我國尚有「輔助宣告」、「監護宣告」之制度。**若受監護宣告，則依民法第 15 條之規定，無行為能力**；至於受輔助宣告者，依民法第 15 條之 2，在為特定法律行為時應得輔助人同意，因此輔助宣告之人為部分限制行為能力人。

伍、責任能力

所謂的責任能力，係指因侵權行為應負損害賠償責任的能力。責任能力以識別能力為基礎，判斷標準為行為人於行為時的具體精神狀態，是否能認識其行為的結果[27]。

陸、人格保護

一、概說

我國人格權之保護，大致上可以分為三種途徑：

不作為請求權	民法第 18 條第 1 項前段	侵害除去請求權
	民法第 18 條第 1 項後段	侵害預防請求權
損害賠償請求權	民法第 184 條第 1 項前段、後段、第 2 項	侵權行為損害賠償請求權
	民法第 227 條之 1	債務不履行損害賠償請求權
不當得利請求權	民法第 179 條	

而人格權在民法上有其例示之規定，如民法第 195 條第 1 項所列，然而我國民法第 195 條第 1 項亦承認「其他人格法益」，可見人格權之保障範圍逐漸擴大[28]。

二、不作為請求權

不作為請求權，可以依據侵害是否已經發生且繼續，區分為：1.侵害

[26] 陳聰富，註 3，頁 76。
[27] 陳聰富，註 3，頁 77。
[28] 陳聰富，註 3，頁 85。

除去請求權 2.侵害預防請求權。前者，係對於正在發生且繼續之侵害；後者，乃對於尚未發生但有侵害之虞。而身分權並不在民法第 18 條第 1 項之範圍內，故應類推適用民法第 18 條第 1 項[29]。

民法第 18 條
I. 人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。 II. 前項情形，以法律有特別規定者為限，得請求損害賠償或慰撫金。

(一) 侵害除去請求權

民法第 18 條第 1 項前段規定，若人格權受侵害者，得請求法院除去侵害。而侵害除去請求權之構成要件有三：

1. 人格權受侵害：所謂侵害，乃對人格權加以限制或剝奪[30]
2. 侵害行為與損害結果間有因果關係
3. 不法性：不法性之判斷，應該採取**「利益衡量原則」**，也就是就被侵害人的人格法益、加害人權利、社會公益等，依比例原則而為判斷，若衡量結果不足以正當化加害人之行為，則該侵害具有不法性[31]。

另外，為了維護人性尊嚴，人格權之侵害除去請求權並無消滅時效之適用[32]。

而姓名權之保護，我國民法第 19 條亦有規定：「姓名權受侵害者，得請求法院除去其侵害，並得請求損害賠償。」而本條除了侵害除去請求權外，尚有損害賠償之規定，而該條之賠償範圍，除財產上損害以外，仍有包含非財產上損害（慰撫金）[33]。

不過應該注意者，有學說認為本條規定損害賠償並無意義，因為民法第 19 條並非損害賠償之獨立的請求權基礎，仍須援引民法第

---

[29] 王澤鑑，註 2，頁 186。
[30] 王澤鑑，註 2，頁 176。
[31] 王澤鑑，註 2，頁 177；陳聰富，註 3，頁 89–92。實務見解可參：「人格權侵害責任之成立，以「不法」為要件，而不法性之認定，就法益權衡及公共利益依比例原則而為判斷，倘行為人之行為足以正當化，即不具不法性。」最高法院 112 年度台上字第 965 號民事判決參照。
[32] 「以人格權受侵害為內容，而向法院請求除去之侵害除去請求權，**為維護人性尊嚴所必要，應予終身保障**，自不得因受侵害者於一定時間不請求除去其侵害，即不予保障，**與民法規範消滅時效之立法目的在於確保交易之安全與維持社會秩序之公平無涉，故民法第 18 條第 1 項前段規定之人格權侵害除去請求權，並無消滅時效之適用**。」最高法院 106 年度台上字第 2677 號民事判決參照。
[33] 「又姓名權受侵害，依民法第十九條及第一百九十五條第一項規定，並非不得請求非財產上之損害賠償，原審反此見解而為上訴人不利之論斷，亦有可議。」最高法院 91 年度台上字第 423 號民事判決參照、最高法院 76 年度台上字第 2550 號民事判決同旨。

184 條第 1 項前段，而侵害人必須要有故意或過失，理由在於：其他人格權（例如民法第 195 條第 1 項例示者）重要性不亞於姓名權，損害賠償之請求尚且需要故意過失，姓名權自不能認為是無過失責任[34]。

(二) 侵害預防請求權

民法第 18 條第 1 項後段規定，人格權有受侵害之虞時，得請求法院防止之。與民法第 18 條第 1 項前段不同之處在於：侵害尚未發生而有發生之虞。本條必須要有侵害之虞且該侵害具有不法性，方可請求。

例如：甲在網路上喬裝成女性，與乙攀談後經乙同意取得乙之私密影片，甲欲將其販售給他人以獲取金錢。

本件甲尚未販售該影片，對於乙之肖像權、隱私權之侵害尚未發生，若乙發現甲有兜售之跡象，則得依民法第 18 條第 1 項後段請求刪除該影片。

三、損害賠償請求權

(一) 侵權行為

民法第 184 條第 1 項

I. 因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。

II. 違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。

民法第 194 條

不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

民法第 195 條

I. 不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。

II. 前項請求權，不得讓與或繼承。但以金額賠償之請求權已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

III. 前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之。

[34] 王澤鑑，註 2，頁 184、185。

民法第 184 條為侵權行為之規定，可以區分為：民法第 184 條第 1 項前段、第 1 項後段、第 2 項，上開內容均及於人格權之保護，然而除上開條文，尚有其他特殊之侵權行為（消費者保護法第 7 條第 3 項、民法第 190 條第 1 項本文等），保護範圍亦包含人格權。

應注意的是，民法第 184 條各部分設有不同的主觀要件：

類型	主觀要件
民法第 184 條第 1 項前段	故意或過失
民法第 184 條第 1 項後段	故意
民法第 184 條第 2 項	推定過失

在考試的時候應該注意所審查的請求權基礎，並且就主觀要件的部分予以涵攝。

另外，侵權行為之效果為損害賠償，而損害賠償又可以分為財產上損害之損害賠償與非財產上損害之損害賠償（慰撫金），而非財產上損害之損害賠償之請求，必須以情節重大為限，相關規定，整理如下：

條文	內容
民法第 194 條	不法侵害他人父、母、子、女及配偶致死
民法第 195 條第 1 項前段	侵害人格權且情節重大
民法第 195 條第 3 項	侵害身分權且情節重大

(二) 債務不履行

民法第 227 條之 1
債務人因債務不履行，致債權人之人格權受侵害者，準用第一百九十二條至第一百九十五條及第一百九十七條之規定，負損害賠償責任。

民法第 227 條之 1 規定若債務人因債務不履行（包含給付不能、給付遲延、不完全給付）致債權人之人格權受侵害時，可以準用民法第 192 條至 195 條及 197 條，請求財產上損害以及非財產上損害之損害賠償。

案例：甲為知名短跑運動員，因為甲之司機乙開車邊玩手機，導致撞上前車發生嚴重車禍，甲因此雙腳骨折，無法再次於賽場上奔馳，並且支出醫療費用 100 萬元，甲亦因此事萎靡不振。

本件甲得主張之權利有：1.民法第 184 條第 1 項前段 2.民法第 227

條之 1。具體的損害賠償範圍如下：

請求權基礎	損害賠償之條文	損害賠償之性質	損害賠償之內容
民法第 184 條第 1 項前段	民法第 193 條第 1 項	財產上損害	勞動能力減損（無法再參賽）
			增加生活上之需要（醫療費用）
	民法第 195 條第 1 項前段	非財產上損害	精神痛苦（甲萎靡不振）
民法第 227 條之 1	民法第 193 條第 1 項	財產上損害	勞動能力減損（無法再參賽）
			增加生活上之需要（醫療費用）
	民法第 195 條第 1 項前段	非財產上損害	精神痛苦（甲萎靡不振）

四、不當得利請求權

民法第 179 條

無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。

因為經濟活動之擴大，因此姓名權或肖像權等特殊人格權開始具有依定經濟利益，因此兼具有財產權之性質。**若侵害他人人格權而受有利益者，為權益侵害型不當得利，得依民法第 179 條請求返還該利益**[35]。

案例：甲下載乙之社群軟體上之照片作為自己商品之包裝，乙發現之後大為光火。

本件甲既然未獲得乙之授權，無法律上原因，因此侵害乙之肖像權而取得使用乙肖像權之利益，乙得依民法第 179 條向甲請求返還使用自己照片之利益。應注意者，因為該利益已經無法原物返還，因此應該依民法第 181 條但書折算使用該照片應該支付之對價返還。

[35] 王澤鑑，註 2，頁 181。